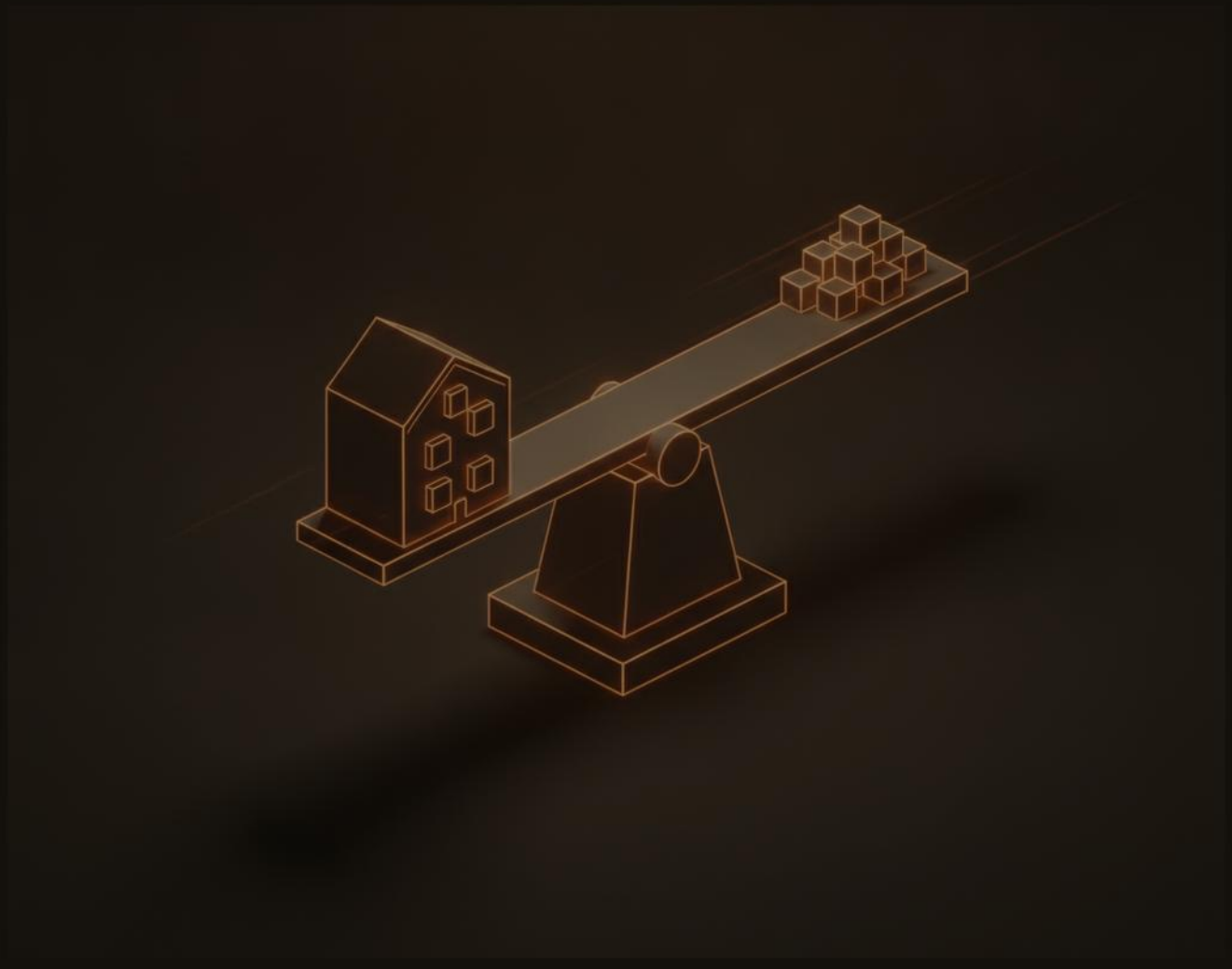
MARIO & GEORGEA

IMOVEIS - CAMPECHE / RIO TAVARES

GUIA PRÁTICO ANTI-DISTRATO NA PLANTA

Para quem planeja adquirir imóveis em obras no Sul da Ilha com previsibilidade financeira.



MARIO & GEORGEA

Corretores e peritos avaliadores · CRECI 73.952F / 46.301F

PROJEÇÃO REAL DO SALDO DEVEDOR

O Índice Nacional de Custo da Construção não representa juros de financiamento. Trata-se de uma correção monetária aplicada sobre a totalidade do saldo em aberto durante as obras, incidindo mês a mês de forma cumulativa.

Muitos compradores olham apenas para o valor nominal previsto no contrato preliminar e esquecem o efeito de dois ou três anos de correção inflacionária da construção civil. No momento da expedição do Habite-se, a quantia devida à construtora pode superar o orçamento inicialmente planejado pela família.

Para estabelecer um cálculo seguro, projete o saldo final com margem de segurança antes de formalizar a compra. A cota máxima usual de financiamento bancário para imóveis residenciais é de 80% do valor de avaliação definido pelo banco, o que exige liquidez imediata para arcar com qualquer diferença não coberta pelo crédito.

CHECAGEM DO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO

A verificação inicial exige a certidão de inteiro teor da matrícula mãe do empreendimento, solicitada diretamente no 2º Ofício de Registro de Imóveis de Florianópolis. O documento deve conter a averbação expressa do termo de afetação à margem da inscrição imobiliária.

Sob esse regime legal, as receitas, custos e obrigações daquela edificação específica ficam totalmente blindados de dívidas gerais da construtora. Caso a empresa enfrente litígios fiscais ou passivos trabalhistas em outras obras, os recursos da sua torre permanecem protegidos por lei.

Convém também solicitar o contrato social da Sociedade de Propósito Específico e a ata de instalação da comissão de representantes dos adquirentes. Esse comitê tem acesso legal aos extratos e aos relatórios de auditoria financeira do canteiro de obras.

REGRAS DE RETENÇÃO E RESCISÃO

A Lei 13.786 de 2018 estabeleceu limites claros para a rescisão contratual motivada pelo comprador. Em empreendimentos submetidos ao regime de patrimônio de afetação, a incorporadora tem autorização legal para reter até 50% dos valores pagos, além da dedução integral da comissão de corretagem.

Quando o projeto não conta com patrimônio de afetação averbado, o teto de retenção cai para 25% das quantias desembolsadas. Nesse caso sem afetação, a empresa dispõe de até 180 dias após o desfazimento para efetuar a devolução do saldo remanescente.

O distrato no momento das chaves costuma gerar prejuízos patrimoniais severos ao adquirente. Quando o crédito bancário fica inviabilizado, a cessão de direitos a terceiros com a anuência da incorporadora costuma ser um caminho menos oneroso do que a rescisão direta.

CRITÉRIOS DE SEGURANÇA EM FLORIANÓPOLIS

No Campeche e no Rio Tavares, a conformidade urbanística é o primeiro ponto de checagem técnica. Exija a comprovação do registro da incorporação imobiliária e a cópia do alvará de construção emitido pela Prefeitura Municipal antes de pagar qualquer valor de reserva.

Avalie o histórico de entregas anteriores da empresa no mercado de Santa Catarina, conferindo se os projetos anteriores obtiveram averbação de Habite-se dentro do prazo contratual. Atrasos sistemáticos em empreendimentos passados indicam descompasso entre cronograma físico e fluxo de caixa.

Incorporadoras sólidas trabalham com repasse bancário associativo ou linhas de crédito corporativo com fiscalização contínua de agentes financeiros. A existência de auditorias técnicas periódicas por parte de bancos financiadores reduz o risco de paralisação nas obras no Sul da Ilha.

Se você está analisando uma minuta de contrato na planta no Campeche ou no Rio Tavares, estamos à disposição para examinar a matrícula e o memorial descritivo com você.